

עין משפט‏‏^{נר מצוה}

^{בז א מיי פ"ו מה' נדרים ה' ח ט טוש"ע יו"ד ס' ככא סע"ד:}

^{בזח ב ג ד ה ו מ"י שס הלכה ט טוש"ע שס סע"ה:}
‏^{ז [מ"י שס ה' יז] טוש"ע שס:}

תוספות

בי חזרא לדיקלא. שחיות שסביב לדקל מגין עליו דקל גנע"ז טורק"א: דריש גפ"א. סולת של שעירים: ואין מובדיין שמו. לפ שממשיג החולה כשמוכרי: בור דם. בור טבע דס מתחמונים: אילימא רפואת נפש בחנם. מיירי בנכסי חולה אסורין על הרופא לכן שכן אסור: אלא רפואת נפש גופו. ומיירי בנכסי רופא אסורין על החולה ורפואת גופו מותרת צוטלין עליו שכן ומזה קעציר: רפואת גמון בהבחרו. דלא מזה קעציר הא קממי ליה אף כי אין טעלין עליהן שכן ולא הוה כמו מחזיר אצדיתו דמזהו להשיב לו אצדיתו: אבל אינו מזהו לרפא לו כהנמו: אבל אושר לו סם פלוני יפה לה. לדדיור שרי לאחיו ולהאחיו מדידורו וי"א רפואת נפש גופו דמיירי בנכסי חולה אסורין על הרופא ושרי לנכנס צדימו דמן חיותו לא אצדירי אבל לא רפואת כהנמו דמהני קעציר להכל ואפי' גבי לורכ כהנמו אצדירי כדאמר' לעיל אבל אומר לו לא צדיח אלא בשוק ולפי' ראשון יתא טפי דלפי' זה אמאי נקט אומר אפי' לרפואת כהנמו צידוע שלא צדימו שרי וכו דמאי לפלוני בין גופו לרפואת: גט: תניא לא ירחין בין גבדולה בין בקטנה. קאי אבאבטי: גדולה. אם צימות הגשמים וי"ש צימות החמה וקטנה צימות החמה אבל לא מויע בקטנה. שמתא שמיט אלא מויע לא מיתמי מנייה: מן התמחוי החוזר לבעל הבית. פי' כהנמה: בקרוב ב"ע לא פליגי דאסור. דמרפא ליה לארעא קמיה ויתא לחפור כה ויתר:

פירוש הרא"ש

בי חזרא לדיקלא. כי הגדל סביב דקל שגמין על הדקל: בתרייקי לגופא. טריקא הוא סם עשוי מתעורר: המינין: חושלא דשערי. שעורים קלופים: אין מובדיים שמו. שלא יתבייש החולה: רפואת נפש בחנם. שאדם עושה מנפשו ומרצונו בלא קבלת שכן [דמנאן] קא עבד ולא מהני ליה כיון דאין טעל עליה שכן: רפואת נפש גופו. ובנכסי רופא אסורין על החולה דמזהו

מא:

ר"ן

רפואַם נפש **ב**חנם. ונפש דקמני פירושו רצון כדאשכחן אס יש את נפשכס (בראשית ג). כלומר שמרפאהו ברצון לבו ולא בשכר. ומתוקמא מתני' בשנכסי חולה אסורין על הרופא: אלא **רפואַם נפש** גופו. ומתוקמא בשנכסי רופא אסורים על החולה ומשום הכי לא ירפא בהמתו וכשיש שס רופא אחר דאי לא שרי לרפאותה ^ו דהא נתן^ו מחזיר לו אלא ודאי כשיש רופא אחר עסקינן ואפילו הכי מרפאהו רפואת נפש דהיינו גופו לפי שלא מן הכל אדם זוכה להתרפאות והכי איתא צירושאמ"י:

אכל אומר לו סם פלוני יפה לה **סם פלוני רע לה**. דכיון דאיכו לא יהיב ההוא סם עליה שרי דהנאה ממילא איתא. ומינה דזרפואת גופו אפילו לשום הסם צידיו שרי. ומינה דוקא שהא משל מודר אבל משל מדיר לא דאפילו היכא דאין לו למודר ממנה שיתרפא דמזהו קא עבד אפי' הכי כיון דיהיב ליה מדליה מיד ליד אסור כי ההיא דמודר הנאה מחביריו^ו דבעי שניית על גבי הסלע אבל לא שיתן מידו לידו ממש וכמו שכתבתי למעלה (דף נט.). ומינה היכא דחולה אסר על עצמו נכסיו של רופא אפשר דאפילו הסם של רופא שרי ^ו דמן חיותה לא אצדירי:

בתנ"י ורוחץ עמו באמצעי גדולה. שכיון שהיא גדולה אין המים עולים על זה בשציל חצירו אבל לא באמצעי קטנה שמתוך שהיא קטנה כשרוחץ עמו מעלה המים עליו ומהנהו: **רבי יהודה אומר צימוס הקמה**. מילתא דחנא קמא מפרש ואזיל. דכי קאמר וישן עמו במטה דוקא צימות החמה שאינו נהנה בצימומו אבל לא צימות הגשמים מפני שהוא מתממנו ומהנהו כדכתבי (קהלת ד) אס ישכחו שנים וחס להם:

ומיסב עמו על המטה. אפי' צימות הגשמים דכי האי גוונא ליכא חימוס:

ואוכל עמו על השולחן. ולא גזרינן דילמא אכיל ממנתיא דחצריה:

אכל לא מן הסמחוי. אס נותנים לשניהם קערה ביחד שאס האחד אוכל מעט והשני הרבה נמלא מהנהוי^ו משל חצירו: **אכל אוכל עמו מן הסמחוי החוזר**. שחזר לבצע הבית שמתמחוי גדול כל כך שאין יכולין לאכול כל מה שצמחו ומותרת חזר

לבעל הבית ובכי האי גוונא לא מתהני חד מחצריה: לא יאכל **עמו מן האכוס של פועלים**. קערה גדולה שנותנין לפני הפועלים שמתוך שהם עמלים אוכלין הרבה ואובסין אותן כבהמות ומש"ה נקרא אכוס. ואס אחד מהם אוכל מעט נמלא מהנה את חצירו. ולפי שאין הפועלין מחזירין מן האכוס שלהם אחרת הכרס. ומש"ה לא יעשה עמו כשהוא חופר לפניו את הקרקע מהנהו דקא מרפי לה חרוב **חצומן**. שורת הכרס. וחס"א עושה הוא רחוק ממנו. דלא גזרי רחוק אטו קרוב:

גב' הניח לא ירחץ עמו באמצעי ולא ישן עמו במטה בין גדולה בין קטנה. אתרווייהו קאי דגזר רבי מאיר רצי מאיר באמצעי גדולה אף עב גב דלא אהני ליה אטו קטנה דמהני ליה וגזר נמי במטה בין גדולה בין קטנה ואפילו צימות החמה אטו קטנה צימות הגשמים דמהני ליה. ור' יהודה פליג בתרווייהו דגדולה אפילו צימות הגשמים שרי דלא גזרינן אטו קטנה וקטנה נמי נהי דצימות הגשמים אסור צימות החמה שרי דלא גזרינן ימות החמה אטו ימות הגשמים. ומהא משמע דרבי יהודה דלמר צמתניתין צימות החמה אבל לא צימות הגשמים פירושי קא מפרש מאי דקמני ברישא וישן עמו במטה וכולה מתני' כר' יהודה איתא דאי לא תימא הכי הא דקמני סתמא וישן עמו במטה מני לא ר"מ ולא ר' יהודה אלא ודאי כדאמרן:

אכל לא מן הסמחוי. שאוכלין בקערה אחת וחוששין שמא ימשוך ידו מלאכול לכבוד חצירו ונמנא מהנהו:

החוזר לבעל הבית. שיש צו כל כך שמתורו חזר לבצע הבית:

בקרוב כ"ע לא פליגי דאסור. דמנהני ליה לחצריה דמרפי ארעא קמיה כשחופר סמוך לו ואין הלה צריך לחפור ככה גדול:

כי פליגי ברחוק. דכיון שהוא רחוק ממנו לא מרפי ליה לארעא:

מתני'

אין בין המודר פרק רביעי נדרים

רש"י

כי חזרא לדיקלא. כמו האטד שמקיף הדקל ומגין לפירות שאין יכולים למשמש בו כך מגינה על גופו של אדם: **סורייקי. תירייק"א** בלע"ז: **חושלא דשערי**. שעורים יסנים קלופים: **דריש נפה**. שמדובקין צנפה ובצנרה כשמרקדין בהן: **צורדם**. כסמ"ך שילשול גדול שיואל כל שעה כמעין הנובע שאין לו שוליים ויאלו ממנו כל המים. ואית דאמרי צורדם צמ"ס כמו צור שנובע דס. ואית דאמרי מכה שקורין צו"ן מלנ"ט שיואל נמי הימנו דס: **מפני שהוא כמעין הנובע**. שקופץ מזה לזה ויש צו סכנה להזכירו: **נפכי קסנין**. מתני' ומרפאו רפואת נפש: **בחסם**. כלומר שאין לו הנאה אלא שמחזיק לו טובה בנפשו: **רפואַם נפש וגופו**. שאס חלה המדיר מותר למודר לרפאותו כדאמרין לעיל^ו דלא אצדירי מן חיותה: **רפואַם ממון כהמסו**. שאס חלטה כהמתו אסור לרפאותה משום דקמני ליה: **אכל אומר לו כו'**. דלמירה ולא כלום היא:

בתנ"י ורוחץ עמו. המודר עס המדיר: **אכל לא בקטנה**. משום דקא מפשי מיא מיניה ומפיח נמי הצלח: **אכל לא מן הסמחוי**. ביחד מפני שמרבה צעל הבית צשצילו: **אכל אוכל הוא מן הסמחוי החוזר**.

לצעל הבית כדמפרש בגמרא שדרכן לאכול מעט ומחזירו לבצל הבית שיש להן מאכליין הרבה וכיון דאין אוכל אלא מעט ומחזיר המותר לא מיתהני מיניה כלום אפי' אס אוכל חצירו פחות הימנו לא מיתהני דהא אינו אוכל אלא מעט והמותר מחזיר. ע"א לא יאכל עמו מן הסמחוי דדרך בני הסעודה לאחר שאכלו כפי שזבען מנניעין המותר ונושאים עמם לצמיהן דהתם לא יאכל עמו דשמא אחד מהן אוכל פחות מחצירו ולכשיצאו מותרן לצמיהן חולקין צשוה ונמנא זה משתכר צמה שאכל חצירו פחות ממנו אבל אס דרך בני הסעודה לאחר שאכלו מחזירין מותרן לבצע הבית ושזב אין מוסיפין צקערות מותר לאכול עמו: **בתנ"י לא יאכל עמו מן האכוס שלפני הפועלים**. כלי גדול שנותן צו צעל הבית ירקות שאוכלין צו הפועלים יחד ומשום טעם דתמחוי:

ולא יעשה עמו צאומן. שלא יעמוד עמו צמנעה אחת מפרש בגמ':

משתכר צמה שאכל חצירו פחות ממנו אבל אס דרך בני הסעודה לאחר שאכלו מחזירין מותרן לבצע הבית ושזב אין מוסיפין צקערות מותר לאכול עמו: **בתנ"י לא יאכל עמו מן האכוס שלפני הפועלים**. כלי גדול שנותן צו צעל הבית ירקות שאוכלין צו הפועלים יחד ומשום טעם דתמחוי:

ולא יעשה עמו צאומן. שלא יעמוד עמו צמנעה אחת מפרש בגמ':

משתכר צמה שאכל חצירו פחות ממנו אבל אס דרך בני הסעודה לאחר שאכלו מחזירין מותרן לבצע הבית ושזב אין מוסיפין צקערות מותר לאכול עמו: **בתנ"י לא יאכל עמו מן האכוס שלפני הפועלים**. כלי גדול שנותן צו צעל הבית ירקות שאוכלין צו הפועלים יחד ומשום טעם דתמחוי:

ולא יעשה עמו צאומן. שלא יעמוד עמו צמנעה אחת מפרש בגמ':

משתכר צמה שאכל חצירו פחות ממנו אבל אס דרך בני הסעודה לאחר שאכלו מחזירין מותרן לבצע הבית ושזב אין מוסיפין צקערות מותר לאכול עמו: **בתנ"י לא יאכל עמו מן האכוס שלפני הפועלים**. כלי גדול שנותן צו צעל הבית ירקות שאוכלין צו הפועלים יחד ומשום טעם דתמחוי:

ולא יעשה עמו צאומן. שלא יעמוד עמו צמנעה אחת מפרש בגמ':

משתכר צמה שאכל חצירו פחות ממנו אבל אס דרך בני הסעודה לאחר שאכלו מחזירין מותרן לבצע הבית ושזב אין מוסיפין צקערות מותר לאכול עמו: **בתנ"י לא יאכל עמו מן האכוס שלפני הפועלים**. כלי גדול שנותן צו צעל הבית ירקות שאוכלין צו הפועלים יחד ומשום טעם דתמחוי:

ולא יעשה עמו צאומן. שלא יעמוד עמו צמנעה אחת מפרש בגמ':

משתכר צמה שאכל חצירו פחות ממנו אבל אס דרך בני הסעודה לאחר שאכלו מחזירין מותרן לבצע הבית ושזב אין מוסיפין צקערות מותר לאכול עמו: **בתנ"י לא יאכל עמו מן האכוס שלפני הפועלים**. כלי גדול שנותן צו צעל הבית ירקות שאוכלין צו הפועלים יחד ומשום טעם דתמחוי:

ולא יעשה עמו צאומן. שלא יעמוד עמו צמנעה אחת מפרש בגמ':

מסורת הש"ס

^{(א) [יומא ז.א.], (ב) [ע"ז ז.א.], (ג) [תוספתא פ"ב ע"א, ד] [כ"א עמ.], (ד) [פ"ד ז.א.], (ה) [פ"ד ז.א.], (ו) [פ"ד ז.א.], (ז) [פ"ד ז.א.], (ח) [לקמן ז.א.], (ט) [מסכת רש"י].}

הגהות הב"ח

^{(א) גמ' בקרוב לא פליגי דאסיר דקא מרפי לה לארעא קמיה כי פליגי ברחוק ר"מ סבר גזרינן רחוק משום קרוב ורבנן סברי כלי' (ב) רש"י ד"ה בקרוב כ"ע וכו' לעזור הס"ד ומינות דקא מרפיא כו' נמחק ואח"כ ל"ל ד"ה דקא מרפיא:}

גליון הש"ס

^{בהר"נ ד"ה אלא רפואת כו' דהא תנן וכו'. ממהני הא שם אין הטעם דמשום מזהו רשאי ליהנות אלא משום דותן לו את שלו ומנוע רק לאחרים ליטלו והוי מבטחי ארי ולא מקרי מהכחו וזה שרין באצדירי דכהשתנו אינו משביח להאצדירי עממה אלא דמועו לאחרים ליטלו אבל הכא דכהמתו חולה והוא מרפא אותה ומשביח נכסיו ועדיף ממהפסס כהמתו ואסור וי"ע: בהר"ד ד"ה אבל אושר לו וכו'. דמן חיותיה וכו'. כדלעיל דף גט ע"א:}

לעזר רש"י

^{תירייק"א. תריקא (תרופה נגד ארס חזשים). ברי"ן מלכ"ט. דלקת שקדים מוגלתית.}

מוסף רש"י

דרפואת נפש בחנם. כלומר מעמנו ומנפשו הוא עושה, כמו (בראשית ג) אס יש את נפשכס (ע"ז כ.). באמבטי. כלי שרואין צו כל הגוף (תניגה טו). או: כגון צריכה עשויה צקקע שהמים נכנסים שם והאפסים (שבת טו). אבל לא מן התמחוי. שמא יתן שם צעל הבית חמירה יפה לכבוד שמעון ויאכלוה שניהם ונמנא שניהם ראוין כשמעון (ראש"ה בשםח). החוזר לבעה"ב. שאחר שאכלו האורחין מציאין המותרות עששו לבצל הבית ואס בלא המדיר והמודר אחר שטלוק המותרות מלפני האורחין, מותר שאכלו שניהם צקערה אחת מאותן מותרות, דכאזו מותר לא עבדי שום ריבוי (טס).